ÉNONCÉ
HEMP CO.

Hemp Co.

Version 2021

© Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 2021. Tous droits réservés pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, adaptation ou communication au public sous quelque forme que ce soit est interdite. La permission d'utiliser ce matériel est accordée uniquement aux établissements reconnus par l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Cette étude de cas est destinée à servir de canevas de discussion à caractère pédagogique et ne comporte aucun jugement sur la situation financière ou administrative dont elle traite. Bien qu'elle soit fondée sur des situations réelles, certains de ses aspects relèvent de la fiction.

AUTEUR

CPA CANADA

Durée

80 min

Hemp Co.

Jane et Joe Smith possèdent depuis 2002 une exploitation agricole familiale de culture du chanvre, Hemp Co. (Hemp), dans le sud de la Colombie-Britannique. La culture du chanvre les intéresse en raison de sa durabilité écologique. Hemp a bonne réputation dans le secteur de la production de fibre de chanvre.

Il y a quelques années, une amie proche des Smith a reçu un diagnostic de cancer. Son médecin lui a prescrit de la marijuana thérapeutique, et les Smith ont été impressionnés de voir à quel point cela l'avait aidée. En 2017, lorsque le gouvernement canadien a changé sa réglementation pour permettre la production commerciale de marijuana thérapeutique, les Smith ont sauté sur l'occasion de devenir des producteurs autorisés et ont présenté la demande prescrite.

En 2018, Hemp a obtenu une licence de producteur de marijuana thérapeutique pour les années civiles 2018 et 2019. Cependant, comme la licence a été octroyée en juillet 2018, Hemp n'a pas pu produire une récolte cette année-là. La licence comporte les conditions suivantes : i) le détenteur doit se conformer à toutes les exigences de la licence, et ii) il doit produire des états financiers conformes aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF). Le gouvernement a avisé Hemp qu'elle fera l'objet d'un audit de la conformité à la réglementation avant la reconduction de sa licence. Le secteur de la marijuana thérapeutique est fortement réglementé. Les Smith respectent déjà les exigences de la licence de producteur de fibre de chanvre; ils croient donc pouvoir se conformer sans problème aux exigences de la nouvelle licence. Des renseignements sur leurs activités actuelles sont fournis à l'**Annexe I**. Des extraits de la réglementation sur la production de marijuana thérapeutique sont présentés à l'**Annexe II**.

Nous sommes le 27 octobre 2019. Vous, CPA, avez été engagé comme consultant par Hemp pour lui expliquer comment respecter toutes les exigences du gouvernement pour les années 2018 et 2019, car

© Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 2021.

la fin de l'année approche à grands pas et il faudra reconduire la licence. Jane et Joe vous ont fourni des informations sur les pratiques comptables de l'entreprise et ses coûts d'exploitation lors d'une rencontre récente (**Annexe III**). L'exercice de Hemp se termine le 31 décembre et, à ce jour, la société n'a préparé des états financiers qu'à des fins fiscales.

Les Smith ont aussi besoin de votre aide pour une autre question. À la suite de la légalisation de la marijuana à des fins non médicales en octobre 2018, de nouvelles règles entourant la production commerciale de marijuana ont été établies et ont été confirmées en juin 2019. Les Smith ne souhaitent pas étendre leur production à la marijuana à des fins non médicales pour le moment. Cependant, la situation fait émerger une occasion d'affaires, car elle crée une nouvelle demande pour des terres agricoles propices à cette culture. L'**Annexe IV** présente le détail d'un projet de contrat de location avec un agriculteur. Joe veut votre avis, car il se demande s'il devrait accepter l'offre et louer ses terres au prix proposé.

© Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 2021.

Sommaire des annexes

1 Renseignements sur Hemp Co. 4

2 Extraits de la règlementation régissant l'octroi d'une licence pour la production de marijuana thérapeutique..... 6

3 Notes tirées de la rencontre avec Jane et Joe Smith..... 8

4 Projet de contrat de location 11

© Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 2021.

Annexe I

Renseignements sur Hemp Co.

Le chanvre est une grande plante fibreuse de la famille du cannabis. C'est une ressource renouvelable qui produit chaque année des graines et de la fibre, qui peuvent être transformées en divers produits commerciaux, notamment : cordages, vêtements, matériaux de construction, produits alimentaires, de santé ou de beauté. Appartenant à la même famille que la marijuana, le chanvre cultivé a une faible teneur en tétrahydrocannabinol (THC), le composé hallucinogène de la marijuana, et n'est donc pas classé comme une drogue.

Hemp produit une souche de chanvre qui donne beaucoup de fibre. La récolte est vendue à un grossiste hors de la province, et on en fait des vêtements.

Selon la réglementation sur la production de chanvre :

- tous les stocks récoltés doivent être conservés dans un endroit sécurisé, fermé à clé;
- un registre de toutes les ventes de fibre de chanvre, y compris le nom de l'acheteur et la quantité, doit être tenu;
- seuls le titulaire de la licence et les personnes sous sa direction peuvent manipuler le chanvre.

La licence de producteur est au nom de Hemp Co., dont Jane et Joe sont les dirigeants inscrits.

Hemp compte actuellement quatre employés, dont l'un a été engagé au début de 2019 pour travailler exclusivement à l'exploitation de la marijuana thérapeutique; les trois autres se consacrent entièrement à l'exploitation du chanvre. Selon Joe, les employés font « presque partie de la famille », et ils travaillent pour les Smith depuis longtemps, sauf celui embauché en 2019.

L'exploitation est constituée de 20 hectares de terres cultivables, plus les terrains sur lesquels sont érigés deux grands bâtiments. L'un est la grange, où le chanvre récolté est entreposé jusqu'à l'expédition. L'autre renferme les bureaux et un vaste espace que Joe a transformé en installation pour le séchage et l'emballage de la marijuana thérapeutique. Les deux bâtiments sont fermés à clé, et toutes les portes sont surveillées par des caméras. Pour y entrer, les employés doivent utiliser une clé et un code de sécurité. Les bâtiments sont situés bien à l'intérieur de la propriété, qui est entourée d'une clôture. Joe pense bien que l'accès est limité.

Actuellement, Hemp a une licence pour cultiver un hectare de marijuana thérapeutique. Il se peut que le gouvernement lui permette d'exploiter une plus grande superficie à l'avenir. Cela dit, on s'attend à ce

© Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 2021.

que toute expansion future pour la marijuana thérapeutique soit limitée, et elle serait soumise à l'approbation des autorités gouvernementales.

Jane s'occupe de la tenue des comptes. Elle utilise un logiciel comptable de base pour préparer les états financiers.

© Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 2021.

Annexe II

Extraits de la règlementation régissant l'octroi d'une licence pour la production de marijuana thérapeutique.

Le producteur autorisé doit :

- fournir la description détaillée des mesures de sécurité à l'installation proposée;
- fournir, pour la période visée, le rapprochement entre la production de marijuana thérapeutique et les ventes et stocks;
- aviser le ministère de l'Agriculture (le Ministère), dans les cinq jours qui suivent, de tout changement apporté à la méthode de tenue des dossiers ou à la sécurité de son installation;
- détruire toute la marijuana excédant la quantité autorisée, sous la supervision du Ministère.

Mesures de sécurité entourant la marijuana thérapeutique

- Une personne d'expérience doit être nommée responsable. Trois autres personnes doivent être nommées assistants du responsable. L'identité de ces quatre personnes doit être affichée à l'entrée des installations.
- En tout temps, le responsable attitré ou l'un de ses assistants doivent être présents sur les lieux, et tous les visiteurs doivent être accompagnés par le responsable attitré ou l'un de ses assistants. Le responsable et ses assistants doivent rendre compte des actions des autres personnes (employés et visiteurs) lorsqu'elles accèdent à l'installation et aux lieux d'entreposage.
- L'accès à la marijuana thérapeutique doit être contrôlé par les moyens suivants :
  - prévention de l'accès non autorisé aux champs et aux lieux d'entreposage;
  - utilisation de caméras de surveillance en tout temps dans les champs et les lieux d'entreposage;
  - suivi de la surveillance en tout temps, et communication au Ministère de toute intrusion ou tentative d'intrusion.
- Tous les dirigeants, administrateurs et employés doivent faire l'objet d'une vérification annuelle des antécédents criminels et ne pas avoir de casier judiciaire depuis les 10 dernières années.

Rapprochement de la production avec les stocks et les ventes

- Un système doit être en place pour l'identification et le suivi de la marijuana thérapeutique après la récolte.
- Les ventes doivent faire l'objet d'un suivi. Le producteur autorisé peut vendre :
  - aux autres producteurs autorisés;

© Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 2021.

- aux vendeurs autorisés de marijuana thérapeutique;
- aux représentants du ministère de la Santé;
- aux particuliers possédant une prescription de marijuana thérapeutique.

© Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 2021.

Annexe III

Notes tirées de la rencontre avec Jane et Joe Smith

1. La valeur de marché de la fibre de chanvre est stable à 4,60 $ le kilo. Un hectare produit environ 6 000 kilos par année. Hemp vend toute sa fibre de chanvre à un grossiste. La dépendance économique ne pose pas problème parce qu'il y a une forte demande de fibre de chanvre sur le marché. Comme Hemp n'a qu'un seul client, elle ne tient pas de grand livre auxiliaire des ventes ou des clients.

2. Pour appuyer la culture du chanvre dans la province, le gouvernement subventionne le secteur en garantissant un prix de vente plancher de 5,80 $ le kilo au moment de la vente du chanvre. Comme ce montant est garanti par le gouvernement, Hemp comptabilise le prix plancher dès que le chanvre est récolté.

3. Les produits de la vente de marijuana thérapeutique sont constatés au moment de l'expédition, et tous les frais d'expédition sont payés par les clients. Les Smith ont fixé le prix de leur marijuana thérapeutique à 4 $ le gramme. La licence de Hemp lui permet de cultiver jusqu'à 150 000 grammes par hectare. Hemp vend beaucoup à des vendeurs autorisés, et elle tient un registre de leurs nom et adresse.

4. Un certain nombre de particuliers achètent de la marijuana thérapeutique directement de Hemp. La première fois qu'un client se présente, Jane vérifie qu'il a une prescription valide du médecin; par la suite, elle lui vend la marijuana sur demande.

5. Le total des ventes est enregistré dans le logiciel comptable. Jane sépare les ventes de marijuana thérapeutique des ventes de fibre de chanvre en déduisant le montant des ventes de fibre de chanvre faites au grossiste de la valeur totale des ventes.

6. Même si les plants sont de la même famille, les cultures de chanvre et de marijuana doivent être séparées par une zone non ensemencée, parce que la pollinisation croisée peut réduire l'efficacité de la marijuana thérapeutique. Joe a séparé les champs, a clôturé le champ de marijuana et a prévu une zone tampon pour assurer la qualité. Par conséquent, un hectare de marijuana thérapeutique nécessite trois hectares de terres.

© Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 2021.

7. Comme de nombreuses exploitations agricoles, Hemp mène des recherches pour développer de meilleures souches de chanvre. Joe travaille sur des graines résistantes au mildiou causé par l'humidité du sol. Une étude de marché a révélé qu'il existe un important besoin de graines plus résistantes, puisque l'industrie de la production de chanvre s'étend à des zones climatiques différentes. Les résultats des essais de Joe montrent que les graines peuvent résister à des sols humides, et Joe est emballé à l'idée de vendre ses graines dans un proche avenir. Les coûts ci-dessous liés aux recherches de Joe ont été capitalisés en 2019 :

Main-d'œuvre	17 000 $
Étude de marché	4 150 $
Graines	3 500 $
Tests sur les graines	8 450 $
Pesticides	4 950 $
Autres	1 100 $
	39 150 $

8. En juin, cette année, Hemp a remplacé la vieille fosse septique qui datait de 15 ans. Les Smith ont appris avec étonnement que le site devait être décontaminé, conformément à la réglementation provinciale. La décontamination a coûté 25 000 $, et des coûts additionnels de 15 000 $ ont été engagés pour aménager le site en vue de l'installation de la nouvelle fosse septique.

9. Joe prévoit capitaliser vos honoraires de conseiller et les coûts de démarrage liés à la marijuana thérapeutique en tant qu'actif incorporel. Il pense que Hemp cultivera de la marijuana thérapeutique pendant au moins 10 ans, et donc que c'est une période d'amortissement appropriée.

   Les coûts de démarrage ont été engagés en 2018 et comprennent les suivants :

Suppression des plants de chanvre et purification du sol	4 200 $
Clôture entourant le champ de marijuana	9 000 $
Frais juridiques pour l'obtention de la licence	6 200 $
Honoraires du conseiller	à déterminer
Coûts de main-d'œuvre pour disposer des déchets après la récolte	7 850 $
Matériel spécialisé	82 000 $

10. Les plants de chanvre font l'objet de tests périodiques pour vérifier leur teneur en THC. Au cours de l'année, on a dû détruire un lot de chanvre dont la teneur excédait la limite permise. Les plants en

© Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 2021.

cause poussaient isolément sur un hectare de chanvre produit à partir de la souche de graines développée dans le cadre des recherches de Joe.

11. Le matériel spécialisé acquis pour la production de marijuana thérapeutique comprend un séchoir industriel de 23 000 $. Hemp possède actuellement un séchoir semblable pour la fibre de chanvre, mais celui-ci est vieux et n'est pas adéquat pour la marijuana thérapeutique. Hemp utilise le nouveau séchoir pour la marijuana, et aussi pour la fibre de chanvre s'il y a une capacité excédentaire. À ce jour, le nouveau séchoir a servi pour la plus grande partie de la production, mais Joe conserve le vieux pour les futures périodes de pointe des récoltes. Le vieux matériel a une valeur comptable de 10 500 $.

12. Les coûts d'exploitation agricole projetés de Hemp pour l'exercice 2019 sont les suivants :

	Note	
Engrais		10 350 $
Eau	1	18 500 $
Pesticides – chanvre		1 075 $
Pesticides – marijuana	2	13 000 $
Assurance récolte – chanvre		1 600 $
Assurance récolte – marijuana	3	145 000 $
Carburant	4	35 000 $
Main-d'œuvre		165 250 $

Notes

1. La culture de la marijuana thérapeutique nécessite 50 % de l'eau utilisée.

2. Le coût des pesticides est plus élevé pour la marijuana thérapeutique que pour le chanvre, car la réglementation est plus stricte du fait que ce produit est destiné à la consommation humaine.

3. Les primes d'assurance pour la marijuana thérapeutique sont plus élevées en raison des risques plus élevés associés à ce type de culture.

4. Depuis que Hemp a commencé à cultiver la marijuana thérapeutique, le coût total du carburant utilisé par les tracteurs et autre matériel agricole a augmenté de 50 %.

© Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 2021.

Annexe IV

Projet de contrat de location

Un agriculteur intéressé à louer des terres aux Smith a contacté Joe. Joe est ouvert à l'idée, à condition de ne pas perdre d'argent. Le schéma ci-dessous illustre l'utilisation actuelle des 20 hectares de terre cultivées par les Smith.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	T	M	T

C : Chanvre M : Marijuana T : Zone tampon

Demande de location (selon la proposition de l'agriculteur)

- L'agriculteur louerait deux hectares pour une durée de 10 ans.
- Ces deux hectares de terre seraient utilisés pour la culture du chanvre.
- L'agriculteur aurait le droit de sous-louer les terres.
- Le loyer serait fixé à 54 000 $ par année pour la durée du bail.
- Au terme du bail, il n'y aura aucun transfert de propriété et les terres reviendraient à Hemp.

© Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 2021.